

충남대학교병원

징계 · ◇◇ · 개선요구

제 목 금품 등의 수수 금지 위반 및 관련 업무 처리 부적정

관계부서 ★★★★★과(○○○○○○○팀)

내 용

1) 사건 개요

본 감사실은 2022년 4월 ☆☆과 ☆☆팀의 차량 관리 및 운행 업무 담당 직원의 차량 관리 업무 처리 부적정 및 개인정보 사적 수집 및 유출 사안에 대해 특별감사를 실시 하던 중 관련자 진술 및 제출된 자료에 ○○○○○○○팀 직원의 규정 위반(근무지 이탈, 공용 차량 사적 사용, 청탁금지법 관련 등) 사항이 일부 확인됨에 따라 추가 조사의 필요성을 인지하였고, 이후 같은 부서 직원의 청원(개인정보보호규정 위반, 금품수수 등) 또한 본 기관으로 접수되는 등 위 사안에 대한 별도 조사 필요성이 추가적으로 발생하였다.

2) 금품 등의 수수 금지 위반 및 관련 업무 처리 부적정

가) 관계 법령 및 판단기준

「임·직원 행동강령」 제22조(금품 등¹⁾의 수수 금지) 제①항에 따르면 ‘임직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계 없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다’ 라고 되어 있으나, 제②항에 따르면 ‘직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는

1) 「임·직원 행동강령」 제2조 (정의) 4. “금품 등“이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익
나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의 경제적 이익

아니 된다.’ 라고 되어 있다. 또한, 「같은강령」 제33조(수수 금지 금품 등의 신고 및 처리)²⁾ 각 항 각 호에 따르면 모든 충남대학교병원 임직원의 수수 금지 금품 등에 대한 수수 등과 관련하여서는 신고 및 처리하는 절차가 마련되어 있다.

따라서 모든 병원의 임직원은 직무와 관련하여서는 일체의 금품 등을 수수하여서는 아니 되고, 만약에 수수하게 된 경우 지체 없이 제공자에게 반환 및 병원장에게 신고 하여 처리해야 하며, 반환하기 어려운 사정이 있는 경우에는 병원장에게 신고 및 그 금품 등을 인도하여야 한다.

나) 감사결과 확인된 문제점

감사결과, ○○○○○○팀 직원들은 담당 직무인 ○○●● 업무(상담 및 환자 관리 등)를 위해 각 담당자 별로 구역을 나누어 정기 또는 수시로 환자 자택을 직접 ▽▽하면서

-
- 2) 「임·직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품 등의 신고 및 처리) ① 임직원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 병원장에게 지체 없이 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다.
1. 임직원 자신이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우
 2. 임직원이 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 수수 금지 금품 등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 사실을 알게 된 경우
 - ② 임직원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금품 등을 제공한 자(이하 이 조에서 “제공자”라 한다) 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품 등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.
 - ③ 임직원은 제2항에 따라 금품 등을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제15호 서식으로 그 반환 비용을 병원장에게 청구할 수 있다.
 - ④ 임직원은 제2항에 따라 반환하거나 반환하도록 하여야 하는 금품등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 병원장에게 인도하거나 인도하도록 하여야 한다.
 1. 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우
 2. 제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우
 3. 그 밖에 제공자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우
 - ⑤ 병원장은 제4항에 따라 금품 등을 인도받은 경우에는 즉시 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화하고 별지 제16호 서식으로 관리하여야 하며, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호에 따라 처리한다.
 1. 수수 금지 금품 등이 아닌 것으로 확인된 경우 : 금품 등을 인도한 자에게 반환
 2. 수수 금지 금품 등에 해당하는 것으로 확인된 경우로서 추가적인 조사·감사·수사 또는 징계 등 후속조치를 위하여 필요한 경우 : 관계 기관에 증거자료로 제출하거나 후속조치가 완료될 때까지 보관
 3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 멸실·부패·변질 등으로 인하여 반환·제출·보관이 어렵다고 판단되는 경우 : 별지 제17호 서식에 따라 금품 등을 인도한 자의 동의를 받아 폐기처분
 4. 그 밖의 경우에는 세입조치 또는 사회복지시설·공익단체 등에 기증하거나 병원장이 정하는 기준에 따라 처리
 - ⑥ 병원장은 제5항에 따라 처리한 금품 등에 대하여 별지 제18호 서식으로 관리하여야 하며, 제5항에 따른 처리 결과를 금품 등을 인도한 자에게 통보하여야 한다.
 - ⑦ 병원장은 금지된 금품 등의 신고자에 대하여 인사우대·포상 등의 방안을 마련하여 시행할 수 있다.

업무를 수행하였고, 관련 직무수행 중 일부 환자의 경우 ○○ ▽▽ ●●에 고마움 등을 표현하고자 자택에 구비되어 있는 음료수, 과일 등의 기본적인 음식물을 제공하였는데, 現 ○○○○○○팀장 ●● 0급 갑(이하 ‘갑’), ●● 0급 을(이하 ‘을’)은 위와 같이 직무수행 중 직무관련자인 환자 자택 내에서의 음료수, 과일 등의 기본적인 음식물을 제공 받은 것 뿐만 아니라, ○○●● 업무 전·후에도 본인들의 직무관련자인 환자 또는 환자 가족에게 아래 【표】와 같이 금품 등을 일부 제공 받은 것이 확인되었다.

【표】 ○○○○○○팀 금품 등의 수수 현황

번호	수령자	수령 시기	품목 (상표)	수량	가액 (상당액)	제공자		수령 후 처리 방법	신고 유·무
						관계	성명		
1	갑								
2									
3									
4									
5									
6	을								
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

*출처 : 감사관련 자료 재구성 (관련자 및 당사자 진술 등에 따른 확인 내역)

*품목 : 기본적 음식물(개별 음료수, 과일 등), 기념품 등 제외

*기간 : 2020. 01. ~ 2022. 05.

또한, 기본적인 음식물의 경우 관련 규정에 따른 원활한 직무수행 및 사고·의례 또는 부조의 목적 등, 그 밖의 사회상규 등에 따라 허용될 수 있다고 하여 제외할 수 있다고 하더라도, 주기적으로 청탁금지법 교육과 관련 공문이 지속적으로 안내되었고 특히, 본인들의 직무와 관련하여서는 금품 등을 받지 않아야 된다는 것을 인지하고 있었기에, 본인들의 완강한 거부 의사에도 불구하고 부득이 금품 등을 제공 받았다면 관련 규정에 따라 병원장에게 지체 없이 신고하고 반환 또는 병원장 인도 등을 통하여 관련 업무를 공식적으로 처리했어야 했다.

그러나 위 직원들은 관련 절차의 중요성을 인지하지 못하고 제공 받은 금품 등에 대하여 본인 임의 처리, 금품 등을 제공한 환자의 ■■■로 여입 처리(□□과 수납), ○○○○○○팀 내·외부 직원들과 공동 분배 또는 공동 사용하는 등의 내부적·비공식적으로 처리하여 종결한 바, 이에 관련 규정에 따른 절차를 준수하지 못하였다.

그 결과 ○○○○○○팀 직원들이 직무관련자인 환자 등으로부터 금품 등을 제공 받은 후 사적·내부적·비공식적으로 처리한 비위행위는 「임·직원 행동강령」을 위반한 사항에 해당한다.

관련자 주장 및 판단

○○○○○○○팀 직원들은 이 사안과 관련한 잘못을 인정하고 있다. 다만, ○○○○○○팀의 업무 특성상 환자가 ▽▽ ●●에 대해 담당자에게 사회·문화적 통념상 내려오는 관습 등에 의하여 본인들의 의사와는 무관하게 기본적인 음식물을 포함한 금품 등을 제공하여 고마움을 표현하는 경우 지속적인 거절에 대한 어려움이 있다고 주장하였다.

이에, 위 직원들이 금품 등을 제공 받은 시기(△△), 종류(▲▲▲▲), 가액(○○원 미만 추정) 등을 감안한다면, 일부의 경우는 「임직원 행동강령」 제22조(금품 등의 수수 금지) 제③항 제2호, 제8호에 따라 ‘원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 별표 1에서 정하는 가액 범위 안의 금품, 그 밖에 사회상규에 따라 허용되는 금품 등’으로 볼 여지도 있으나, 부득이 금품 등을 받은 경우 관련 규정에 따라 상담 또는 신고하여 처리가 가능하였다는 점과 직무수행 중 단 한번도 관련 상담 또는 신고를 하지 않았기에 현재로서는 그 당시 상황을 판단할 수 없다는 점 등을 고려할 때 이와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

아울러 갑은 감사절차상 진행되는 조사 및 문답 완료 후 본인 문답서에 대한 내용을 검토·확인하였음에도 최종 서명은 거부하였기에, 관련 사안에 대하여는 조사 및 문답 시 확인된 당사자 및 관련자 진술과 소명, 관련 증거, 전·후 사정 등을 토대로 판단하였다.

징계요구 양정

○○○○○○팀장 ●● 0급 갑, ●● 0급 을, ●● 0급 정이 관련 직무를 수행하면서 직무관련자인 환자 등으로부터 금품 등을 제공 받은 후 사적·내부적·비공식적으로 처리한 행위는 「임·직원 행동강령」을 위반한 사항에 해당한다.

위 직원들에게 금품 등을 제공한 제공자가 모두 본인들의 직무관련자인 점, 특별한 사정이 없을 시 주기적으로 금품 등을 제공한 환자 자택을 ▽▽하게 되는 점, 약 2년 반 동안 금품 등을 제공 받았을 시 감사일 현재까지 단 한번도 관련 규정에 따른 상담 또는 신고 등의 공식 절차를 준수하지 않은 점, 개별적으로 금품 등을 제공 받은 시기, 주기, 종류, 가액, 전·후 업무 처리, 관련 제반사항 등을 종합하여 볼 때, ○○○○ ○○팀장 ●● 0급 갑, ●● 0급 을의 비위행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무)를

위반한 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 약하고 경과실의 비위행위로 경징계(◎◎)에 해당하며, ●● O급 정은 기본적인 음식물 등을 제공 받은 것 이외에는 특별히 확인된 점은 없으나, 동료 직원이 제공 받아 온 일부 금품 등에 대하여 일부 공동 사용한 것 등으로 볼 때 ‘◇◇’에 해당한다.

다만, 금품 등의 제공 전·후 직무관련자인 환자 등에게서 특별한 부정청탁과 이에 따른 부적절한 업무처리가 확인되지 않은 점, 병원에 재산상 피해가 발생하지 않은 점 등을 종합하여 참작하였다.

한편, 상호 진술 내용이 상반되거나 관련자의 기억 등에 따른 진술과 번복, 소명 외에 객관적인 증거가 불충분(또는 부재)하여 명확한 증빙이 어려운 금품 등의 수수 건에 대한 사항과 본 기관에서 감사 추가 요청 사항인 복무규정 위반 및 개인정보보호 규정 위반 사항 중 기(既) 특별감사에서 확인 및 조치 요구된 사항에 대하여는 본 감사 요지에서 제외하였다.

또한, 관련 자료 및 관계자 진술 등에 따라 일부 확인된 을의 2021년 3월~4월 기간 근무지 이탈 행위 및 공용 차량 사적 사용에 대하여는 환자 ▽▽●●를 위한 외부 출장 중 자택에 점심 및 기타 사유 등으로 ▽▽하였다는 것과 개인적 업무처리를 위해 공용 차량을 이용한 것이 일부 확인되었으나, 그 당시 ☆☆팀 차량 관리자 및 ○○○○○○팀 선임(現 팀장)에게 병원 차량을 사용함에 있어 규정을 준수할 것에 대하여 ◇◇ 요청을 받았고, 이에 대해 ●●부 상급자에게도 일부 보고된 이후부터는 부득이한 경우를 제외하면 관련자 및 당사자 진술 등에 따라 위반 사례가 없었던 것으로 확인되었기에 본 감사 요지에서 제외하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 금품 등의 수수 업무 처리에 대하여 관련 업무를 부적정하게 처리한 갑과 을에 대하여는 「인사규정」 징계절차에 따라 징계처분(◎◎) 하시고, 정에게는 ‘◇◇’ 조치하시기 바랍니다. (징계·◇◇)
- ② 아울러, 앞으로 관련 유사사례가 발생하지 않도록 교육 강화와 더불어 ○○○○ ○○팀 업무 특성에 따른 복무점검 시스템 등을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

[관련자 : ★★★★★과 ○○○○○○○팀 팀장 ●● 0급 갑 - 경징계(◎◎)
★★★★★과 ○○○○○○○팀 담당 ●● 0급 을 - 경징계(◎◎)
★★★★★과 ○○○○○○○팀 담당 ●● 0급 정 - ◇◇]